

1501638-73.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230651/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26949934 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2230651 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501638-73.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501638-73.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230651/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 26949934 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2230651 - 02º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

DIELSON JOSÉ MARANHÃO PINHEIRO e ELIVELTON DE PAULA BUENO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a inicial, no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 06h20, na Rodovia SP 270, altura do km 97+500 Leste, Vila Sabiá, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e identidade de propósitos entre eles e com Adriano Ferreira dos Reis, subtraíram, para si, 02 (duas) telas antiofuscantes em aço, cada uma avaliada em R\$ 3.252,00, de propriedade de empresa "CCR Concessionária" (fl. 23).

Foram encartados nos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Termos de Depoimento, Declarações e Interrogatório (fls. 06, 07, 08, 09, 10 e 11), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fl. 23), Imagens de Sistema de Monitoramento (fl. 262), Certidão de Distribuições Criminais (fls. 126/128 - Elivelton; e 131/140 - Dielson), Pesquisa Processual (fl. 143 - Dielson) e Folha de Antecedentes (fls. 144/147 - Elivelton).

Recebida a denúncia (fls. 181/183, item "1"), os réus foram citados (fls. 223 - Elivelton; e 226 - Dielson) e apresentaram resposta à acusação (fl. 233).

Adriano Ferreira dos Reis, porém, não encontrado para citação pessoal (fl. 218), foi citado por edital (fls. 240/241 e 246), determinando-se o desmembramento dos autos em relação a ele (fls. 270/271).

Na audiência de instrução foram ouvidas três testemunhas de acusação e os réus interrogados ao final (fls. 270/271). Não foram arroladas testemunhas de defesa. Atendendo ao disposto no artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram (fls. 270/271).

Em alegações finais escritas, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, para condenar os réus como incurso no artigo 155, § 4, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e, no tocante à dosimetria, observou que Elivelton é reincidente específico e estava respondendo em liberdade por outro crime da mesma espécie, cometido este ano, enquanto Dielson tem sete condenações definitivas por furtos qualificados e é reincidente, requerendo também seja considerado o valor da res e sua importância, bem assim o risco gerado na execução do crime, devendo por tudo a pena-base de Elivelton ser fixada em ao menos um terço e de Dielson dois terços; na segunda etapa, requereu o reconhecimento da reincidência para ambos, compensada com a confissão para Elivelton; na terceira fase, requereu a diminuição pela tentativa, na fração mínima; e, por fim, a fixação de regime inicial fechado para os dois acusados, sem qualquer benefício (fls. 277/283). A Defesa, por sua vez,

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Com efeito, a fragilidade do quadro probatório não autoriza decreto condenatório. As imagens do sistema de monitoramento da concessionária demonstraram que realmente as telas antiofuscantes da Rodovia SP 270, altura do KM 97 + 500 Leste, Vila Sábia estavam parcialmente soltas, com risco de acidente, o que levou os réus até o local para evitar dano maior.

Os réus não estavam em poder de ferramentas e apenas estavam tentando retirar a chapa que estava quase solta, evitando acidente.

Como bem salientou a defesa, as imagens mostram carros quase se chocando, quando um deles tenta se desviar.

Inexistiu tentativa de arrancar placas em perfeitas condições. Apenas tentaram arrancar a placa quase solta, que colocava em risco os usuários da rodovia, quando policiais encostam e os abordam.

Assim, não há que se falar em crime de furto consumado ou tentado.

Vejamos:

A policial militar Juliana Andrade Barros disse que foram acionados via base operacional, através das câmeras de monitoramento da rodovia estavam visualizando três indivíduos. Chegando no local, eles estavam com as grades nas mãos. Não ofereceram resistência à abordagem, aí os conduziram até o distrito policial. Entrevistados, alegaram que a grade já tinha desprendido e que estavam só retirando

para não causar um acidente ali, como foi na mureta de concreto central, estava próximo à primeira faixa rolamento e poderia vir a cair e acontecer um acidente, essa foi a alegação deles. Ocorre que a câmera já estava monitorando há um tempo e viu a ação deles de tirar a grade. Confirmou que as grades são parafusadas, contudo, com eles não foi encontrada nenhuma ferramenta. O pessoal da monitoração não esclareceu como eles teriam conseguido retirar as grades, exatamente como, não. Quando chegaram, eles estavam na própria rodovia, um estava sentado em cima da mureta, no próprio local onde tinham tirado as grades. Os três falaram a mesma coisa. Nunca tinha visto qualquer deles. Falaram que não tinham residência fixa, ficavam pela rua, um deles tinha um parente que morava ali, mas um outro era até de outra cidade. Ressaltou que se comportaram normalmente, não mostraram “uma certa indignação”, ficaram no local, até porque ali é perigoso, eles estavam no centro da rodovia, até desceram da viatura e foram com calma na abordagem, porque, se corressem, dependendo do lado era perigoso um acidente. Confirmou que, assim que a viatura deu ordem, ficaram quietos. Ressaltou que não tinha nenhum tipo de ferramenta com eles. No entanto, parafuso tinha sim, alguns, além de pedaços de grade. Esclareceu que foram informados do furto, pois tem um policial que trabalha na concessionária só vendo as câmeras, onde está acontecendo coisas, acidentes. Pessoalmente não viu as imagens. É para terem sido cedidas à Polícia Civil, mas não pode afirmar que foram. Esclareceu que a concessionária aciona a base, que repassada a ocorrência à viatura. Confirmou que a primeira informação é de que o trio estava há algum tempo sendo monitorado e subtraindo as grades. No mesmo sentido o depoimento do também policial militar Marcos Vinicius Felix dos Santos.

Fernando Fronza relatou que, no dia em questão, foi comunicado pelo centro de controle de que havia a situação tratada neste processo, os indivíduos foram abordados pela Polícia Militar e presos. As telas foram removidas à delegacia de polícia. A concessionária informou que precisava de um responsável pela área, pelo tema, pelo assunto, para fazer o depoimento e acompanhamento da ocorrência na delegacia. Esclareceu que as telas estavam instaladas, são telas antiofuscantes, impedem a passagem de pedestre no local e também melhoram a visão no sentido oposto do tráfego, para não ter ofuscamento na visão do sentido oposto. São telas fixas, mais os suportes também fixos na barreira rígida da pista de rolamento. Confirmou não tem como as telas caírem sozinhas, só com ato de vandalismo, quebrando a tela, estourando a fixação dela. Esclareceu que o centro de controle fez toda essa operação, acompanhamento pelo sistema de monitoramento e acompanhamento, depois, com a abordagem policial da situação ali, da ocorrência. Confirmou que o centro de monitoramento passou que havia pessoas furtando as telas, fizeram acompanhamento dessa situação e passaram esse detalhe. Não falaram que as telas tinham caído e pessoas estavam recolhendo na rodovia, mas que pessoas estavam no local estourando as telas, retirando as telas da barreira. Não foi até o local, só à delegacia. Não tem acesso à imagem do acompanhamento em tempo real porque isso é destinado ao pessoal do centro de controle operacional, eles que fazem todo o acompanhamento via sistema de monitoramento e quem os acompanhada lá é um policial militar rodoviário, que também faz esse acompanhamento vinte e quatro horas. Não sabe dizer se, depois da ocorrência, as imagens foram entregues à autoridade policial, pois isso não lhe compete.

Embora as testemunhas tenham afirmado que os réus é que estavam tentando tirar as grades, as imagens mostram outra situação. Inclusive os réus afirmaram desde a fase policial que foram até o meio da rodovia para evitar acidente com a grade quase solta. A dúvida favorece os réus.

Na fase policial, o réu Elivelton que alegou que resolveram remover a defesa metálica porque estaria solta, criando risco iminente de acidente, “para evitar um mal maior” (fl. 09). Em Juízo manteve a versão. Insistiu que estavam tentando tirar por fato de acontecer acidente e pediu ajuda porque a tela é muito pesada. O corréu Dielson e mais um rapaz estavam também e se depararam com essa situação. Era morador próximo dali. É usuário, mas estava com dinheiro, não tinha necessidade de mexer em nada de ninguém, pediu ajuda mesmo só para não acontecer acidente e acabaram se deparando com essa situação na qual se encontram. Alegou que a grade já

estava solta de um lado. Usou droga e, pela “brisa” da droga, ficou com medo de acontecer um acidente, pois estavam passando carros e o alambrado balançava muito. Não teve a inteligência de acionar a concessionária e, por ser usuário de crack, não tinha celular. Não tinha nem dez minutos que estavam tentando tirar as placas quando a Polícia chegou, foi muito rápido. Confirmou ter sido quem viu as telas e convidou os demais para ajudar a fazer a retirada, porque estava com medo de acontecer acidente.

Dielson, por outro lado, em sede administrativa optou por se manifestar somente em Juízo (fl. 11. Em sede judicial, disse que encontrou Elivelton e este lhe pediu para ajudar a levantar a grade, o que fez. Passados cinco minutos, a Polícia Rodoviária encostou e os “enquadrou”, levando-os à delegacia. Não pretendiam “roubar” nada, foram tentar ajudar a levantar as grades para não acontecer nenhum acidente, foi isso que aconteceu. Uma das grades já estava deitada e a outra, lado, solta. Iriam remover a grade que estava caída e vendê-la. É usuário de crack, mas não tinha necessidade [de praticar o furto] porque estava com dinheiro para usar droga. Tinha saído da cadeia três dias antes. Alegou que a placa solta não daria nem dez reais, não daria nem dez quilos. A outra só levantaram, estava caída. Adriano também estava, os três levariam a placa.

Como se vê, a prova colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, não é suficiente para condenação.

Para a condenação necessária a certeza do delito e da autoria.

No direito penal vigora o princípio in dubio pro reo, ou seja, diante da gravidade de uma condenação penal, a ausência de certeza absoluta do crime ou sua autoria deve o magistrado prolatar sentença absolutória.

Nesse sentido:

"TJRS: Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara "a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática" (RJTJERGS 177/136).

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, em consequência, ABSOLVO os réus DIELSON JOSÉ MARANHÃO PINHEIRO e ELIVELTON DE PAULA BUENO, qualificados nos autos, da conduta descrita no artigo 155, § 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Estendo os efeitos da sentença para o réu ADRIANO FERREIRA DOS REIS, qualificado nos autos. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados a favor dos réus presos.

P. R. I. e C..

Sorocaba, 21 de novembro de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA